
HRVATSKI CURLING SAVEZ

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

srpanj 2014.g.

Na temelju članka 23. Statuta Hrvatskog curling saveza Skupština Hrvatskog curling saveza na sjednici održanoj 03. srpnja 2014.g. godine u Zagrebu donosi

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG CURLING SAVEZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Registracijskim pravilnikom (dalje u tekstu: pravilnik) Hrvatski curling savez uređuje:

- uvjete i način učlanjenja kluba u članstvo Hrvatskog curling saveza, u skladu s odredbama Statuta Hrvatskog curling saveza
- uvjete i način registracije curlingaša i curlingašica (dalje u tekstu: igrač) za pojedini klub
- prijelaze igrača iz kluba u klub
- istupnicu
- licenciranje igrača
- igranje stranih igrača u hrvatskim klubovima
- ustupanje i dvojno igranje igrača

Članak 2.

Odredbe ovog pravilnika obvezuju sve igrače i klubove - članice Hrvatskog curling saveza.

Članak 3.

Registraciju klubova i prvu registraciju igrača obavlja tijelo za registraciju pri županijskom košarkaškom savezu i Gradu Zagrebu (dalje u tekstu: županijski savez) na čijem području se nalazi klub i to na obrascima koje propisuje Upravni odbor Hrvatskog curling saveza.

Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog curling saveza određuje se koji županijski savezi i na kojem području registriraju klubove i igrače.

Registraciju igrača koji prelaze iz kluba u klub obavljaju tijela iz članka 37. ovog pravilnika.

Odluka o registraciji kluba ili igrača donosi se u roku od 15 dana od dana podnjetog zahtijeva za registraciju.

Uz zahtjev za registraciju kluba ili igrača prilažu se odgovarajući dokumenti propisani ovim pravilnikom.

Članak 4.

Protiv odluka o učlanjenju kluba u Hrvatski curling savez ili prvoj registraciji igrača, odluka kojima se odobrava ili odbija prijelaz igrača iz kluba u klub dopuštena je žalba Upravnom odboru Hrvatskog curling saveza u roku od osam dana od dana uručenja odluke.

Odluke i žalbe iz stavka 1. ovog članka smatraju se uredno poslanim odnosno uredno uručenim dostavom na adresu elektroničke pošte koji pojedini klub odnosno tijela Hrvatskog curling saveza označe kao adresu komuniciranja.

Članak 5.

O žalbama iz članka 4. ovog pravilnika Upravni odbor odlučuje u roku od 15 dana od dana zaprimljene žalbe.

Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 6.

Protiv odluka tijela iz članka 4. ovog pravilnika igrač i klub ne mogu voditi sporove pred redovitim sudovima.

II. ČLANSTVO U HRVATSKOM CURLING SAVEZU

Članak 7.

Za članstvo u Hrvatskom curling savezu potrebno je da klub ispuni sljedeće uvjete:

1. Podnese zahtjev na propisanom obrascu s izjavom da se obvezuje djelovati u skladu sa Statutom i drugim aktima Hrvatskog curling saveza i njegovih tijela te da pristaje da sporove s drugim klubovima i Hrvatskim curling savezom vodi pred stalnim izbranim sudištem Hrvatskog olimpijskog odbora - Sportskim arbitražnim sudištem;
2. Uz zahtjev priloži odgovarajući akt nadležnog tijela državne uprave o upisu u registar tog tijela (rješenje o upisu u registar);
3. Dostavi kopiju Statuta i odluku o pristupanju Hrvatskom curling savezu;
4. Dostavi kopiju obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD-u);
5. Dade osnovne podatke o ustroju i djelatnosti;
6. Dade osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i drugim osobama ovlaštenim za zastupanje;

Nadležno tijelo Hrvatskog curling saveza donosi odluku o ućlanjenju kluba u Hrvatski curling savez ili o odbijanju upisa u ćlanstvo Hrvatskog curling saveza, zavisno o tome ispunjava li klub uvjete iz stavka 1. ovog ćlanaka.

Ćlanak 8.

U uredu Hrvatskog curling saveza vodi se evidencija pod nazivom: Matićna knjiga ćlanica Hrvatskog curling saveza u elektronskom obliku.

Klub uveden u evidenciju Matićne knjige ćlanica smatra se ćlanicom Hrvatskog curling saveza.

U Matićnoj knjizi ćlanica vodi se evidencija udruga i ųupanijskih saveza.

Ćlanak 9.

Klubovi - ćlanice Hrvatskog curling saveza plaćaju godišnju ćlanarinu Hrvatskom košarkaškom savezu u visini, na naćin i u rokovima koje propisuje odlukom Upravni odbor .

Ćlanak 10.

Novoosnovani klub ućlanjen u Hrvatski curling savez ukljućuje se u prvo prvenstveno natjecanje prema vaųećem sustavu natjecanja i propozicijama natjecanja donijetim za to natjecanje.

Ćlanak 11.

Klubu prestaje ćlanstvo u Hrvatskom curling savezu:

1. Brisanjem kluba iz registra udruga;
2. Brisanjem trgovaćkog društva iz trgovaćkog registra odnosno udruge iz registra udruga;
3. Zbog djelovanja predvićdenog ćlankom 22. Statuta Hrvatskog curling saveza;
4. Na vlastiti zahtjev i uz obrazloųenje.

Prestanak ćlanstva kluba u Hrvatskom curling savezu zavodi se u Matićnu knjigu ćlanica.

Ćlanak 12.

U sporovima koji nastaju u obavljanju sportske djelatnosti, Hrvatski curling savez i klubovi te klubovi mećusobno ne mogu voditi sporove pred sudovima redovite nadleųnosti, a u slućaju takvog spora nadleųno je stalno izbrano sudište pri Hrvatskom olimpijskom odboru – Vijeće ųportske arbitraųe.

Članak 12.a.

Članica koja s Hrvatskim curling savezom vodi sudski spor privremeno je, do pravomoćnog okončanja sudskog spora, suspendirana iz članstva Hrvatskog curling saveza i ne može ostvarivati članska prava predviđena Statutom Hrvatskog curling saveza, osim sudjelovanja u natjecanjima, bez obzira što je uvedena u Matičnu knjigu članica.

III. REGISTRACIJA IGRAČA

Članak 13.

Pristupom u članstvo igrač se može prvi put registrirati kao član kluba kad napuni 10 godina života.

Zahtjev za PRVU registraciju igrača podnosi klub, a uz zahtjev prilaže:

- 1.** Na propisanom obrascu molbu igrača u kojoj izjavljuje da prihvaća statut i opće akte kluba za koji se registrira te Statut i opće akte Hrvatskog curling saveza;
- 2.** Izjavu igrača da do podnošenja zahtjeva nije bio registriran niti za jedan klub;

Zahtjev za prvu registraciju igrača klub može podnositi tijekom cijele godine.

Prvu registraciju igrača obavlja županijski savez prema sjedištu kluba za koji se igrač registrira.

Članak 14.

Zahtjev za igrača koji PRELAZI iz kluba u klub podnosi klub, a uz zahtjev prilaže sljedeće :

- 1.** Na propisanom obrascu molbu igrača u kojoj izjavljuje da prihvaća statut i opće akte kluba za koji se registrira, odnosno kojem pristupa te Statut i opće akte Hrvatskog curling saveza;
- 2.** Istupnicu ranijeg (matičnog) kluba

Članak 15.

Žigom kluba i potpisom ovlaštene osobe klub potvrđuje da je igrač dao podatke o sebi i vlastoručno potpisao molbu za registraciju, a za maloljetnog igrača da je molbu potpisao i zakonski zastupnik igrača.

Za davanje netočnih podataka odnosno dokumenata iz članka 13. i 14. ovog pravilnika, klub i igrač mogu se pozvati na stegovnu odgovornost po odredbama Stegovnika Hrvatskog curling saveza.

Zakonski zastupnik igrača daje svoj potpis na molbi igrača u nazočnosti predstavnika tijela za registraciju, što tijelo za registraciju potvrđuje žigom i potpisom.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka zakonski zastupnik može umjesto u nazočnosti predstavnika za registraciju, dati svoj potpis na molbi igrača u nazočnosti javnog bilježnika (javnobilježnička ovjera potpisa), ako bi mu dolazak u sjedište tijela za registraciju izazvao veće financijske troškove.

Članak 16.

Nakon donošenja odluke o odobrenju prve registracije nadležno tijelo za registraciju u roku od osam dana dostavlja u ured Hrvatskog curling saveza propisani obrazac.

Nadležno tijelo za registraciju dostavlja jedan primjerak molbe za registraciju popunjen s podacima iz članka 18. ovog pravilnika, radi ustrojavanja Matične knjige registriranih igrača.

Članak 17.

Ured Hrvatskog curling saveza vodi evidenciju elektroničku registriranih igrača pod nazivom Matična knjiga registriranih igrača koja sadrži sljedeće podatke o igraču:

- ime i prezime
- oib
- dan, mjesec, godina, mjesto, općina i država rođenja
- prebivalište i adresa
- klub za koji je igrač registriran
- klub za koji je igrač bio ranije registriran i podatke o posljednjem nastupu za raniji klub
- broj registracijske iskaznice.

Osim obveznih podataka iz stavka 1. ovog članka, u Matičnu knjigu registriranih igrača mogu se unositi i drugi podaci o registriranom igraču za potrebe selekcija, kao što je podatak o visini igrača, broju dresa, broju obuće i slični podaci.

Članak 18.

U uredu županijskog saveza vodi se evidencija registriranih igrača.

Članak 19.

IV. PRIJELAZ IGRAČA IZ KLUBA U KLUB

Članak 20.

Na sve prijelaze igrača iz klubova u klubove primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.

Članak 21.

Zahtjev za odobrenje prijelaza igrača iz kluba u klub uz propisanu dokumentaciju, klub dostavlja Povjereniku za natjecanje i to preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno uz potvrdu o primitku zahtjeva.

Odluku o prijelazu igrača iz kluba u klub donosi Povjerenika za natjecanje Hrvatskog curling saveza.

Članak 22.

Igrač mlađe uzrasne kategorije može u jednoj natjecateljskoj sezoni ostvariti samo jedan prijelaz iz kluba u klub s tim da u natjecateljskoj sezoni u kojoj je ostvaren prijelaz takav igrač ne može igrati za dva kluba u istom natjecanju.

V. ISTUPNICA

Članak 23.

Igrač bez obzira na stupanj natjecanja kluba iz kojega želi prijeći u drugi klub, ostvaruje pravo prijelaza tako da od matičnog kluba zatraži dokument - istupnicu.

Istupnica se traži pismenim putem i to preporučenom poštom ili neposrednom predajom zahtjeva za istupnicu klubu koji ovjerava primitak zahtjeva.

Nije potrebna istupnica za prijelaz u drugi klub igraču kojeg klub ne licencira za sljedeće natjecanje ili ga delicensira.

Članak 24.

Dokument istupnica se izdaje na propisanom obrascu.

Klub ne može povući istupnicu ako ju je jedanput izdao igraču.

Članak 25.

Klub je dužan u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva igraču izdati istupnicu.

U slučaju da klub ne odgovori na zahtjev za izdavanje istupnice u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, smatrat će se da nema zapreke za prijelaz igrača iz kluba u klub.

VI. PRAVO IGRANJA - LICENCA

Članak 26.

Na službenim utakmicama klub dokazuje pravo igranja igrača:

- Prijavnicom za natjecanje sa potpisom ovlaštene osobe kluba

Članak 27.

Igrač može nastupati na prijateljskim utakmicama nakon što je postao član kluba, bez obzira što još nije licenciran, a za klub čiji nije član može nastupati s odobrenjem kluba čiji je član.

Za povredu odredbe prethodnog stavka igrač i klub odgovaraju stegovno po odredbama Stegovnika Hrvatskog curling saveza.

Članak 28.

Vrijeme izdavanja licenci određuje se odlukom Upravnog odbora Hrvatskog curling saveza a može se utvrditi i posebnom odlukom.

Članak 29.

U vremenu izdavanja licenci klub dostavlja nadležnom Povjereniku za natjecanje obrasce s popunjenim podacima o igračima za dobivanje licence.

Uz obrasce iz stavka 1. ovog članka, klub dostavlja i poseban obrazac koji potpisuju klub i igrač, a na kojem izjavljuju da se klub i igrač odriču prava na vođenje sporova pred redovitim sudovima zbog statusnih pitanja, zbog odnosa nastalih iz natjecanja te zbog pitanja koja mogu nastati iz odnosa kluba s igračem, curling tijelima, članicama Hrvatskog curling saveza ili odnosima igrača s Hrvatskim curling savezom.

Na obrascu iz stavka 2. ovog članka igrač izjavljuje da će se podvrgnuti dopinškoj kontroli kada to od njega zatraži ovlašteno tijelo.

Prije izdavanja ovjerenog popisa igrača s pravom igranja za natjecateljsku sezonu, klub je dužan pružiti Povjereniku za natjecanje dokaz da je izmirio sva dugovanja s naslova troškova natjecanja, kazni, članarina, konačnih odluka Povjerenika za natjecanje, te drugih financijskih obveza koje ima prema Hrvatskom curling savezu, a u slučaju nepružanja takvog dokaza, Povjerenik za natjecanje je dužan uskratiti izdavanje ovjerenog popisa.

Propozicijama odgovarajućeg natjecanja propisat će se da klub koji ne ishodi ovjereni popis igrača iz razloga propisanih u stavku 5. ovog članka, ne može nastupiti na službenim utakmicama, nego ih gubi na način i s posljedicama iz Pravilnika o natjecanju Hrvatskog curling saveza.

Članak 30.

Tijekom natjecateljske sezone klub može licencirati neograničen broj juniora koji su prije početka natjecateljske sezone bili registrirani za taj klub, a popis licenciranih juniora tijekom natjecateljske sezone Povjerenik za natjecanje objavljuje na pogodan način.

Članak 31.

Nelicencirani igrač odnosno igrač koji se ne nalazi na popisu igrača s pravom igranja, ne može nastupati na službenim utakmicama.

Članak 32.

Igrač mlađe uzrasne kategorije može ostvariti pravo igranja za drugi klub za koji je registriran i koji ga je licencirao, ako je za raniji klub prva registracija igrača izvršena na temelju lažnih podataka, pa je takva registracija poništena.

VII. IGRANJE STRANIH IGRAČA U HRVATSKIM KLUBOVIMA

Članak 33.

Za klubove u domaćim klupskim natjecanjima mogu igrati strani igrači u skladu s ovim Pravilnikom, a u europskim natjecanjima u skladu s propisima Svjetske curling federacije (WCF).

Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog curling saveza odlučuje se o pravu nastupa stranih igrača koji mogu igrati u domaćim natjecanjima.

Odluku iz stavka 2. ovog članka Upravni odbor donosi nakon završetka natjecateljske sezone, a najkasnije 8 dana prije ljetnog prijelaznog roka.

Propozicijama natjecanja ili odlukom iz stavka 2. ovog članka propisuje se vrijeme do kada klubovi mogu vršiti zamjene stranih igrača te do kojeg vremena klubovi mogu registrirati strane igrače ako ih nisu registrirali prije početka natjecanja.

U klubovima svih stupnjeva natjecanja mogu igrati strani igrači svih mlađih uzrasnih kategorija u skladu s Pravilima WCF-a i odredbama ovog pravilnika.

Članak 34.

Status stranog igrača u smislu ovog pravilnika ima igrač koji ne može nastupati za hrvatske državne reprezentacije, bez obzira čije zakonsko državljanstvo ima.

Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na igrače koji najmanje 5 godina imaju zakonsko državljanstvo Republike Hrvatske kao ni na igrače koji su bili licencirani za igranje u hrvatskim klubovima prije stupanja na snagu ovog pravilnika, a imaju, osim hrvatskog zakonskog državljanstva, još i strano državljanstvo.

Odredba stvka 1. ovog članka ne primjenjuje se ni na igrače koji imaju zakonsko državljanstvo europskih država i to u onolikom broju igrača koliko to Upravni odbor Hrvatskog curling saveza odluči odlukom iz članak 33. stvka 2. ovog pravilnika.

Članak 35.

Uz zahtjev kluba kojim se od povjerenika Povjerenstva za natjecanje traži odobrenje prijelaza stranog igrača u hrvatski klub prilaže se:

1. izlazno pismo košarkaškog saveza zemlje iz koje igrač dolazi
2. kopiju putovnice

VIII. USTUPANJE I DVOJNO IGRANJE IGRAČA

Članak 36.

Klub može drugom klubu privremeno ustupiti na najmanje jednu natjecateljsku sezonu i svog igrača .

Članak 37.

Klub može jednom klubu u istom stupnju natjecanja ustupiti samo jednog igrača, a u klub u nižem ili višem stupnju natjecanja najviše po dva igrača.

Ustupljeni seniorski igrač uračunava se klubu kojem je ustupljen u broj igrača koje može licencirati u jednoj natjecateljskoj sezoni.

Članak 38.

Ustupljeni igrač mlađih kategorija koji u jednoj natjecateljskoj sezoni igra za klub u koji je ustupljen u seniorskom natjecanju, može u istoj natjecateljskoj sezoni igrati samo za matični klub za mlađe dobne kategorije.

Članak 38.a

U jednom klubu mogu igrati najviše dva juniora na dvojnu licencu.

Pravo igranja putem dvojne licence za klub ostvaruje se u skladu s odlukom Upravnog odbora Hrvatskog curling saveza.

IX. TUMAČENJE

Članak 39.

Pod pojmom registracija igrača razumjeva se prva registracija igrača za klub, prelazak igrača iz kluba u klub.

Članak 40.

Pod pojmom matični klub razumijeva se klub za koji je igrač bio posljednji put registran prije prijelaza u drugi klub.

Članak 41.

Pod pojmom povjerenik natjecanja razumijeva se tijelo za provođenje odgovarajućeg natjecanja, bez obzira je li Upravni odbor Hrvatskog curling saveza imenovao za vođenje natjecanja pojedinca ili više pojedinaca (stožer, povjerenstvo).

Članak 42.

Pod licencom razumijeva se pravo igranja pojedinog igrača u jednoj natjecateljskoj sezoni, čije se ime i prezime nalazi na ovjerenom popisu igrača s pravom igranja kojeg je ovjerio povjerenik natjecanja.

Članak 43.

Pod pojmom natjecateljska sezona razumjeva se vrijeme u kojemu se odvijaju službena natjecanja.

Natjecateljska sezona započinje 1. rujna jedne godine, a završava 31. kolovoza iduće godine.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Odluku iz članka 3. stavka 1. kojom se propisuju obrasci za registraciju kluba i prvu registraciju igrača te odluku iz članka 3. stavka 2. ovog pravilnika kojim se određuje koji županijski savezi registriraju klubove i igrače, Upravni odbor Hrvatskog curling saveza donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja ovog pravilnika.

Članak 45.

Odluku o visini godišnje članarine klubova Hrvatskog curling saveza iz članka 9. ovog pravilnika, Upravni odbor Hrvatskog curling saveza donosi najkasnije u roku od 90 dana od početka nove sezone.

Članak 46.

Prije utvrđivanja prijedloga općih akata o registraciji i statusu igrača, radno tijelo Upravnog odbora omogućit će da u raspravi o nacrtu sudjeluju predstavnici klubova.

Članak 47.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Članak 48.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog curling saveza
Alberto Skendrović v.r.